

1501819-04.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YAMAKADO NARA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... dos fatos, conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando observou o réu em conduta típica de tráfico de drogas. Resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, somente pequena quantia em dinheiro. Contudo, na viela para onde o réu se deslocava, localizaram porções de "maconha", cocaína e "crack". Informalmente, o acusado confessou a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501819-04.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501819-04.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN PHELIPE OLIVEIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Yamakado Nara

JONATHAN PHELIPE OLIVEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 12h20, na Travessa da Conquista, bairro dos Casa, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, para fins de venda, drogas, sendo 48 invólucros plásticos contendo 93,12 gramas de "maconha"; 15 invólucros plásticos contendo 1,86 gramas de "crack"; e 06 invólucros plásticos contendo 4,46 gramas de cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 60/63).

O acusado foi notificado sobre a denúncia (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 105). Denúncia recebida em 09/12/2021 (fls. 108).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, e teceu comentários acerca da dosimetria das penas. A defesa pleiteou a improcedência do feito, por insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência

(fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 18/20) e laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 86/88), além da prova oral colhida.

A autoria do réu também foi suficientemente comprovada.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em juízo, confessou a prática do delito. Disse que, na data dos fatos, estava realmente na Travessa da Conquista comercializando entorpecentes. Afirmou que era seu primeiro dia naquele local e que havia começado a vender drogas por volta do meio dia. Conhecia apenas o policial Richard anteriormente aos fatos, mas não tinha nenhuma desavença com ele.

A confissão não está isolada nos autos.

Com efeito, a testemunha Richard Fernandes, policial civil, afirmou que estava em diligência de rotina pelo local dos fatos, conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando observou o réu em conduta típica de tráfico de drogas. Resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, somente pequena quantia em dinheiro. Contudo, na viela para onde o réu se deslocava, localizaram porções de "maconha", cocaína e "crack". Informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Não conhecia o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega, Carlos Roberto Duarte.

E aqui, ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial.

Nesse sentido: "Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP RT616/286-7).

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que: "(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

Portanto, o depoimento dos policiais deve ser crido até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de garantia da segurança da sociedade para, depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus depoimentos, que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, diante do contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, do teor dos depoimentos dos policiais civis na fase investigativa e em juízo, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, tudo somado à quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado, incompatível com o consumo pessoal, e à própria confissão realizada nesta audiência, está comprovada a conduta típica do réu, narrada na denúncia, impondo-se, dessa forma, a procedência do feito.

Passo à dosimetria das penas.

Considerando e atendendo à sua culpabilidade (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas), reveste-se o fato praticado de reprovabilidade anormal, dada a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, dentre eles "crack", de alto poder viciante. No mais, o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado, que configura reincidência e será considerada na próxima fase de dosimetria, a fim de evitar o bis in idem; não se tem elementos nos autos para aferir sua conduta social em seu desfavor; quanto à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do acusado; os motivos, circunstâncias e

consequências do crime são normais à espécie; e, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima. Por tais razões, fixo a pena base acima mínimo legal, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (Certidão Criminal - fls. 43/45; FA - fls. 46/50), compenso-as.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Inviável, ademais, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência específica, a demonstrar que a conduta não é esporádica.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, eis que não se tem informação acerca das condições econômicas do agente.

Considerando as penas definitivas aplicadas, não são cabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerado o quantum de pena fixado e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

Por derradeiro, registro que a aplicação do disposto no §2º, art. 387, CPP, acarreta que, por meio da detração - mero cálculo aritmético pelo qual se subtrai o tempo de prisão cumprida cautelarmente daquele a ser cumprido em razão da condenação, o condenado receba regime inicial menos gravoso, configurando, por vias transversas, verdadeira progressão de regime. Entretanto, a progressão de regime não é automática, pois depende do preenchimento de requisito objetivo (cumprimento de certa quantidade de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e exame criminológico, se e quando necessário), conforme art. 112, da LEP - que, in casu, não são do conhecimento deste juízo. Assim, se o caso, a questão deverá ser analisada pelo juízo de execuções criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JONATHAN PHELIPE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Custas pelo réu, observada a gratuidade processual, se o caso.

O acusado não faz jus ao direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, CPP).

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada a resguardar a ordem pública e econômica, assegurar a eficácia instrumental do processo e a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

No caso sob análise, o acusado respondeu ao processo preso e, à míngua de qualquer alteração do contexto fático que ensejou sua segregação cautelar, subsistem os fundamentos jurídicos que embasaram tal decisão - reforçados, inclusive, em razão da condenação -, notadamente no que tange à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado. Não poderá, pois, recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, caso ainda não tenha sido providenciada, salvo pequena quantidade, que poderá servir como contraprova.

Ainda, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, juntamente com o artigo 63, I, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro encontrado em poder do réu (fls. 12/13 e 85), por se tratar inegavelmente de produto auferido com a prática do tráfico de entorpecentes. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art. 398, após o trânsito em julgado).

Oportunamente, providencie-se o necessário para o cumprimento das sanções impostas. Outrossim, com o trânsito em julgado, certificado que não há objetos apreendidos, arquivem-se os autos com as diligências e comunicações de praxe. Caso haja objetos apreendidos, certifique-se e intime-se as partes para se manifestarem acerca da

destinação dos objetos, nos termos do artigo 516, das Normas de Serviço da CGJ.
Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

São Bernardo do Campo, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA